

1502912-90.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: TARSILA MACHADO DE SA JUNQUEIRA

Comarca: Ribeirão Pires

Foro: Foro de Ribeirão Pires

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... preceito secundário. Exemplificando: um roubo praticado com grave ameaça deve ter a mesma pena de um roubo cometido com violência em que a vítima sofre lesões leves decorrentes de socos? Ou ainda, um roubo cometido com o emprego de violência que causa à vítima apenas escoriações deve ter a mesma pena de outro em que ela tem um braço quebrado? Assim diante de tais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Pires

Foro de Ribeirão Pires

3ª Vara

Avenida Prefeito Valdério Prisco, nº 150, Ribeirão Pires - SP - cep 09400-005

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502912-90.2021.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502912-90.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (Crime Tentado)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL ULIAN DA CRUZ FERREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TARSILA MACHADO DE SA JUNQUEIRA

Vistos.

SAMUEL ULIAN DA CRUZ FERREIRA DA SILVA foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, porque consoante a denúncia, no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 10h25min, Rua Humberto De Campos, 2180 - Jardim Do Mirante - CEP: 09425-000, nesta cidade e Comarca de Ribeirão Pires, o acusado, agindo em concurso e identidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, mediante o emprego de violência física, exercida em face de Simone Isidorio da Silva, subtraiu, em proveito comum, um aparelho celular e uma carteira, pertencentes à ofendida, conforme auto de exibição, apreensão, entrega e avaliação de fls. 09.

A denúncia foi recebida, o acusado citado, apresentado resposta à acusação.

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e uma testemunha, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, em alegações finais o Ministério Público manifestou-se pela condenação do acusado, porém na modalidade tentada, após o término da instrução processual.

A Defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A Ação Penal é Parcialmente Procedente.

A materialidade do delito vem consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição, Apreensão e Entrega, bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria criminosa ficou evidenciada, consoante detalhado a seguir.

Nesta oportunidade a vítima reconheceu o atuado com absoluta certeza como sendo um dos autores do roubo. Explicou, em síntese, que trabalha como uber e seu carro parou. Resolveu ir até uma mecânica. Neste momento visualizou dois indivíduos passando por ela que se sentaram num banco de ônibus. Eles ficaram observando a declarante. Quando passou por eles, eles a abordaram. Um era o acusado e o outro um rapaz loiro. Eles disseram para não correr e que queriam a chave e o celular, mas correu. Então, o acusado a puxou pelo cabelo para a calçada e começou a enforçar, enquanto o outro ficava tentando puxar o celular e a chave do carro, que estavam em suas mãos. De tanto que o acusado a enforcou quase perdeu os sentidos. Neste momento, apareceu um policial e um motoqueiro, que se jogou em cima deles, então, eles fugiram, porém foram detidos por um bombeiro. Não conseguiram levar nada. Alguém disse que o loiro estava armado. Ficou vermelha no pescoço. Ficou mais abalada psicologicamente. O local era super movimentado. Não imaginou que isso aconteceria. Muita gente não reagiu. Acredita por perceberem que o loiro estava armado. O loiro conseguiu fugir. Não chegou a ver arma. Uma das mãos dele estava no bolso. O acusado, que estava enforcando, ficava dizendo para o outro 'puxa a chave'. O outro não dizia nada. O acusado disse na delegacia que a declarante seria esposa do outro rapaz, e que tinha traído ele, e eles estavam ali para se vingar. Porém, nunca viu nenhum dos dois rapazes na vida e seu marido estava na mecânica resolvendo o problema do carro, enquanto estava depondo na Delegacia. Ouviu eles dizendo que seriam de Mauá. Eles não conseguiram pegar seus pertences, porque resistiu. A carteira estava dentro do carro. Só estava com a chave do carro e o celular.

O bombeiro militar Gregory, em Juízo, reconheceu o acusado como o indivíduo que deteve em flagrante. Explicou, em síntese, que viu dois indivíduos correndo e dois motoqueiros gritando 'pega ladrão'. Um conseguiu se evadir pulando o muro, mas conseguiu deter o acusado. Se apresentou como policial, mostrando a arma, momento em que ele parou. Se não tivesse armado ele não pararia. Em seguida apareceu a vítima. Coisa de cinco minutos. Todos foram para a Delegacia. Só soube na delegacia o que tinha acontecido. Indagou o acusado que negou os fatos. Para o declarante ele não disse nada, apenas negou ter feito qualquer coisa.

O acusado, em Juízo, confessou parcialmente os fatos. Disse que estava com seu amigo e resolveram praticar o roubo. Ele anunciou o assalto e pediu para entregar os pertences. Queriam subtrair só o carro. Ficou perto do indivíduo durante o assalto. Tentou pegar a chave do carro das mãos da vítima. Mas, não praticou nenhuma violência física ou ameaça contra ela.

Pois bem.

De acordo com a prova documental e oral coligida nos autos, relato da vítima e do policial Gregory que efetuou a prisão do acusado, não há dúvidas de que o réu, juntamente com outro indivíduo não identificado, com unidade de desígnios, tentou subtrair, mediante violência física e grave ameaça, a chave e o celular pertencentes à vítima, somente não se consumando o delito, pois a despeito da força empregada pelo comparsa, e o enforcamento pelo acusado, a vítima resistiu, não soltando os bens que estavam em suas mãos, bem como populares começaram a gritar ao perceberem o roubo.

Ademais, os relatos seguros da vítima e do policial merecem a credibilidade deste Juízo, visto que não conheciam o réu anteriormente e não tinham qualquer motivo demonstrado para pretenderem prejudicá-lo gratuitamente.

Friso ainda que o tipo penal do crime de roubo apresenta duas elementares essenciais para sua configuração, quais sejam, a grave ameaça e a violência à pessoa. In casu, restou suficientemente comprovada nos autos a violência física (o

acusado puxou os cabelos da vítima e aplicou-lhe uma 'gravata'), bem como a grave ameaça exercida por meio de palavras.

A majorante pelo concurso de pessoas é irrefutável, pois o roubo foi praticado pelo acusado e outro indivíduo não identificado que conseguiu evadir-se, conforme relato seguro da vítima.

Por fim, assiste razão ao Ministério Público, pois o delito não se consumou, na medida em que não houve a inversão da posse dos bens (Súmula 582 do C. STJ).

Logo, comprovada a autoria e materialidade delitiva do crime de roubo majorado tentado, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo, então, a dosar as penas.

Analisando-se as circunstâncias judiciais, verifica-se que o acusado é primário. O motivo da prática delitiva foi o desejo de subtrair algo (coisa móvel) em proveito próprio ou alheio, o que já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito. As circunstâncias foram mais graves, pois o delito foi praticado em local de grande circulação de pessoas, em plena luz do dia, a revelar que o acusado é certo da impunidade para tamanha ousadia. As consequências foram mais graves, pois a vítima acabou se lesionando em razão da conduta do acusado, pois além de puxá-la pelos cabelos, ele, ainda, deu-lhe um golpe de 'gravata', deixando seu pescoço vermelho, permanecendo por período de tempo considerável a ponto dela quase desmaiar. Claro que é elementar do tipo penal a violência, contudo, esta pode ocorrer de várias formas, gerando consequências diversas na vítima, ou até mesmo sequer causar danos físicos, quando há o emprego de grave ameaça apenas, cabendo ao juiz valorar cada situação a fim de atender os princípios constitucionais da individualização da pena e da isonomia, bem como em observância ao preceito secundário da pena fixado pelo legislador, tendo em vista variar a pena corporal de 04 a 10 anos de reclusão. Entendimento diverso faria com que qualquer delito de roubo em que houvesse violência contra a pessoa ficasse com pena semelhante àquela praticado apenas com grave ameaça, sem que se valorasse a situação concreta caso a caso, violando, assim, os referidos princípios, além do próprio preceito secundário.

Exemplificando: um roubo praticado com grave ameaça deve ter a mesma pena de um roubo cometido com violência em que a vítima sofre lesões leves decorrentes de socos? Ou ainda, um roubo cometido com o emprego de violência que causa à vítima apenas escoriações deve ter a mesma pena de outro em que ela tem um braço quebrado? Assim diante de tais circunstâncias, aumento a pena base em 1/5 acima do piso legal, fixando-a em 04 (quatro), 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes da pena.

Presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual reduz a pena em 1/6, retornando ao patamar mínimo.

Não há que se falar em confissão, pois o acusado negou o emprego de violência física ou grave ameaça contra a vítima, elementares do tipo, tentando, na verdade, confessar a prática de um furto.

Na terceira e última fase, computo a causa de aumento referente ao concurso de agentes, razão pela qual aumento a pena em 1/3, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Necessária a majoração da pena neste patamar, pois a conduta do acusado foi grave, na medida em que, juntamente com outro agente, e mediante violência física e ameaça verbal, tentaram subtrair os bens da vítima, frise-se uma mulher. Ora, inegável que a conduta de dois homens contra uma mulher, por si só, já revela maior reprovabilidade e gravidade em concreto. Contudo, não bastasse isso, há que se ressaltar que além do emprego de grave ameaça, não satisfeitos, os indivíduos utilizaram violência física contra ela, a justificar assim o aumento legal.

Por fim, necessário o reconhecimento da forma tentada. Assim, levando-se em conta o "iter criminis" percorrido pelo acusado, que abordou a vítima, anunciou o roubo, e a manteve subjugada mediante violência física, enquanto seu comparsa tentava violentamente subtrair os pertences que estavam em suas mãos, somente não conseguindo seu intento, pois a vítima resistiu, bem como porque populares começaram a gritar, ou seja, quase consumando o delito, razão pela qual diminuo a pena no mínimo, resultando em 03 (três anos), 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de

reclusão, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Cada dia-multa corresponderá a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado, nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal, porquanto dos autos não constam elementos no sentido de que possa o réu suportar maior valor.

Fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois além de tratar-se de crime gravíssimo que envolve violência ou grave ameaça contra pessoa – roubo majorado – as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis ao réu (artigo 33, §3º, do CP).

Ainda, incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, por expressa vedação legal (artigo 44, I, do CP), bem como por não ser a medida socialmente recomendável.

Por fim, tendo em vista o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, que determina que o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, seja computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, verifica que a colocação do réu em regime mais benéfico fica condicionada à demonstração de que ostentam bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, provisória ou definitivamente em razão de outro processo, cabendo ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de existência de outras condenações penais, nos termos dos arts. 66, inc. III, a, e 111, da Lei nº 7.210, de 11 de Julho de 1984.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela Justiça Pública para CONDENAR SAMUEL ULIAN DA CRUZ FERREIRA DA SILVA como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, c.c. artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 03 (três anos), 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, no valor mínimo legal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais.

O réu não poderá recorrer em liberdade, já que preso respondeu a todos os termos do processo e persistem os requisitos da prisão preventiva, mormente considerando que se trata de crime gravíssimo.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes providências:

- 1) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal;
- 2) Oficie-se ao IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu;
- 3) Expeça-se guia de recolhimento definitiva;
- 4) expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.

Ribeirão Pires, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA